

1501828-39.2021.8.26.0642

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO GUILHERME DE FARIA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2331832/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 21802634 - DEL.POL.UBATUBA, 3202/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2331832 -

DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIKY EDER DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501828-39.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501828-39.2021.8.26.0642

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2331832/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 21802634 - DEL.POL.UBATUBA, 3202/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2331832 -

DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIKY EDER DOS SANTOS OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA

VISTOS.

Caiky Eder dos Santos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40 VI, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a acusação, no dia 06 de dezembro de 2021, por volta de 21h40min, na rua Frei Tacizio Correa, 566, nesta cidade de Ubatuba, mediante envolvimento de adolescente, tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar 02 pedras de crack, com peso de 86,28g.

Foi determinada a notificação do réu (fls. 61/62).

O réu foi notificado (fls. 82) e apresentou resposta escrita (94/96).

Foi confirmado o recebimento da denúncia (fls. 104).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas arroladas, interrogando-se o réu ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência nos termos da denúncia e a Doute Defesa a absolvição do acusado e, em caso de condenação, pena mínima e substituição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

Afasto a ilegalidade da ação policial pleiteada pela Doute Defesa. Com efeito, o réu e o menor não souberam explicar a que título estavam no imóvel. Outrossim, segundo os policiais, havia notícia de invasão de domicílio, crime comum nesta cidade litorânea dotada de muitas casas usadas apenas em períodos de temporada. Dessa forma, incide no caso o artigo 5º, XI, da Constituição da República, que autoriza a entrada em domicílio quando ali está ocorrendo um flagrante de crime. Ademais, vale ressaltar que o tráfico de drogas é crime permanente e, portanto, ocorria no momento anterior à vistoria na residência.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo Toxicológico juntado a fls. 65/67, bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é incontroversa.

O réu confessou o crime. Disse que um desconhecido ofereceu dinheiro para levar a droga até o bairro bela vista e aceitou a oferta uma vez que precisava de dinheiro. Os policiais militares disseram que foram averiguar denúncia de invasão de propriedade. Relataram que, chegando no local, se identificaram e foram recebidos pelo réu e pelo adolescente, sendo que estes não conseguiram explicar o que faziam no local. Disseram que realizaram busca pessoal nos dois, encontrando dinheiro com o réu. Acrescentaram que em vistoria no imóvel, dentro um quarto, em uma mochila pertencente a Caiky, encontraram as duas pedras brutas de crack. Aduziram que os dois indivíduos confessaram que receberam dinheiro para levar a droga até o bairro bela vista.

Não há nada nos autos que indique a intenção dos policiais de prejudicar o réu.

Assim, seus depoimentos devem ser observados como verdadeiros. Aliás, seria contraditório o Estado qualificar agentes para o combate ao crime e não acreditar nos depoimentos prestados por eles em juízo.

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais, sendo que culpabilidade será considerada em cada uma das demais circunstâncias.

Nesse sentido, no que se refere aos motivos do crime, suas consequências, ao comportamento da vítima, à conduta social e à personalidade do agente, tem-se que não há qualquer elemento que torne a conduta do réu mais fortemente reprovável além do que já previsto no tipo penal em abstrato.

Segundo entendimento dos tribunais o simples fato de haver cocaína (ou mesmo crack) entre os entorpecentes não é suficiente para aumentar a pena.

Fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Não há agravante. Presente a atenuante da confissão. Entretanto, impossível reduzir a pena abaixo do mínimo nesta fase. Assim, mantenho a pena no patamar supracitado. Aplicável, no presente caso, a causa de diminuição prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifica-se que o réu é primário, não possui maus antecedentes e não há notícias do seu envolvimento com organizações criminosas.

Sendo assim, reduzo a pena em 2/3 para fixa-la em 01 (um) ano e (08) oito meses de reclusão e (166) cento e sessenta e seis dias multa.

Entretanto, presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, uma vez que um menor estava com o réu no momento do crime. Assim, aumento a pena em

1/6, para fixa-la em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias multa.

O crime é equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), assim os réus iniciarão o cumprimento de sua pena no regime inicial FECHADO.

Ainda que seja prevista como inviável a substituição da pena privativa de liberdade conforme disposição do art. 44 da Lei de Drogas, tem-se que tal é amplamente aceito pelos Tribunais Superiores (posicionamento que passo adotar).

Nesse sentido, confira-se o entendimento que vem ganhando espaço no E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DO MÁXIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO, EM TESE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando o orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. É pacífico, no âmbito desta Corte de Justiça, o entendimento de que é legítima a exasperação da pena com fundamento na quantidade e na natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. O condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 4. Esta Corte de Justiça tem entendido que, ausente qualquer justificativa, a minorante pelo reconhecimento do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu patamar máximo. In casu, o magistrado entendeu pela incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Entretanto, optou pela menor redução (1/6) sem justificar a escolha de tal patamar, situação mantida pela Corte de origem. 5. Afastado o óbice da parte final do art. 44 da Lei n. 11.343/2006 (vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos), deve o Juízo da Vara de Execuções Criminais verificar se estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal e, em caso afirmativo, levar a efeito a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, definindo quais serão aplicadas no caso concreto. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para aplicar a minorante do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 e determinar que o Juízo da Vara de Execuções Criminais verifique o preenchimento dos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal (STJ - HC: 283935 RS 2013/0399017-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2015).

Assim, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO consistentes em prestação de serviço à comunidade pelo prazo da condenação, de acordo com determinação do juízo da execução e interdição temporária de direito, também pelo prazo da condenação, consistente na proibição ao acusado de frequentar locais onde haja o fornecimento e o consumo de bebidas alcoólicas.

Isso posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CAIKY EDER DOS SANTOS OLIVEIRA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, c/c 40, VI, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS consistentes em prestação de serviço à comunidade pelo prazo da condenação, de acordo com determinação do juízo da execução, e interdição temporária de direito, também pelo prazo da condenação, consistente na proibição ao acusado de frequentar locais onde haja o fornecimento e o consumo de bebidas alcoólicas.

Faculto ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade, tendo em vista a substituição aplicada.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Autorizo a destruição das drogas.

Declaro a perda dos valores apreendidos em favor da União.

P.R.I

Ubatuba, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA